

## COURS DE DROIT PUBLIC APPROFONDI : LE POUVOIR JUDICIAIRE

### INTRODUCTION GÉNÉRALE

#### Définition du thème

En droit public, en droit constitutionnel et en théorie de l'État, le pouvoir judiciaire désigne l'ensemble des institutions, des magistrats et des juridictions investis de la mission constitutionnelle de dire le droit (*jurisdictio*), de trancher les litiges et de punir les infractions aux lois. Loin de se limiter à une simple fonction mécanique d'application des textes votés par le Parlement, le pouvoir judiciaire s'analyse comme le garant ultime des libertés individuelles, de la sécurité juridique et de l'équilibre des pouvoirs au sein de l'État de droit. Dans de nombreuses constitutions contemporaines, afin d'éviter la résurgence des théories absolutistes, le terme classique de « pouvoir » est parfois juridiquement requalifié en « autorité judiciaire », bien que sa substance institutionnelle demeure celle d'un véritable pouvoir d'État, indépendant et souverain dans son office. [\[1\]](#)

#### Contexte historique

La sédimentation historique du pouvoir judiciaire est indissociable de la lutte contre l'arbitraire exécutif. Sous l'Ancien Régime en France, la justice était rendue au nom du Roi (justice retenue et déléguée), et les « Parlements » de l'époque, qui étaient des cours de justice, s'opposaient fréquemment aux réformes royales par le biais du droit de remontrance. Cette confusion des genres a suscité une profonde méfiance des révolutionnaires de 1789 à l'égard des juges. La loi des 16 et 24 août 1790 a ainsi strictement interdit aux tribunaux judiciaires de prendre part à l'exercice du pouvoir législatif ou d'entraver l'action des corps administratifs, jetant les bases de la dualité des ordres de juridiction (ordre judiciaire et ordre administratif). [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

Le XXe siècle opère un renversement de paradigme majeur après les totalitarismes de l'entre-deux-guerres. Le constitutionnalisme de l'après-guerre (Loi fondamentale allemande de 1949, Constitution italienne de 1947, puis Constitution française de 1958) a sanctuarisé l'indépendance de la magistrature en créant des organes de gestion autonomes comme le Conseil supérieur de la magistrature. Sur le plan international, la Convention européenne des droits de l'homme (article 6) et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ont élevé le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial au rang de norme supranationale intangible, obligeant les administrations publiques à se soumettre à la censure du tiers impartial qu'est le juge. [\[1\]](#)

#### Importance juridique et institutionnelle

Pour les étudiants de Licence 3 et les candidats aux concours administratifs de haut niveau (Magistrature, INSP, Police, Greffe, Douanes, Administration générale), la maîtrise de l'architecture et des prérogatives du pouvoir judiciaire est cruciale. L'administration ne peut pas exécuter ses politiques publiques au détriment des droits fondamentaux sans se heurter au contrôle juridictionnel. Le juge pénal protège la probité publique en poursuivant les infractions commises par les agents publics (corruption, détournement de deniers publics), tandis que le juge civil arbitre les atteintes à la propriété ou à la liberté individuelle. Comprendre le pouvoir judiciaire, c'est appréhender la manière dont la théorie abstraite des droits de l'homme se matérialise en injonctions concrètes opposables à la puissance publique. [\[1, 2\]](#)

## **Problématique**

Comment le droit public contemporain parvient-il à garantir l'indépendance absolue et l'efficacité juridictionnelle du pouvoir judiciaire, alors que celui-ci se trouve organiquement lié à l'exécutif pour sa gestion budgétaire et fonctionnelle, et qu'il fait face à une exigence croissante de responsabilité démocratique ?

## **Annonce du plan**

Pour répondre à cette problématique fondamentale, nous analyserons dans une première partie l'indépendance constitutionnelle et le statut protecteur des magistrats, piliers de l'autorité judiciaire. Puis, dans une deuxième partie, nous étudierons l'organisation juridictionnelle et l'office du juge dans la préservation des libertés et le contrôle de la légalité. [\[1\]](#)

## **PREMIÈRE PARTIE : L'INDÉPENDANCE CONSTITUTIONNELLE ET LE STATUT DE LA MAGISTRATURE**

Le pouvoir judiciaire ne peut valablement faire contrepoids aux pouvoirs exécutif et législatif que si les hommes et les femmes qui le composent sont soustraits aux pressions politiques, hiérarchiques et partisans par un statut juridique rigoureux. [\[1, 2\]](#)

### **A. La garantie constitutionnelle de l'indépendance et le rôle du Conseil supérieur de la magistrature [\[1\]](#)**

L'indépendance de la justice n'est pas un privilège accordé aux magistrats, mais une garantie constitutionnelle due aux citoyens pour assurer l'impartialité des décisions de justice. [\[1, 2\]](#)

Dans l'architecture de la Cinquième République française et des régimes constitutionnels qui s'en inspirent, le Président de la République est proclamé « garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire ». Pour l'assister dans cette mission délicate, la Constitution institue un organe pivot : le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ou le Conseil supérieur de la judicature. Les réformes constitutionnelles contemporaines (notamment la révision du 23 juillet 2008 en France) ont profondément modifié la composition de cet organe pour en exclure la présidence de la République et le ministre de la Justice, confiant la présidence des formations au Premier président de la Cour de cassation et au Procureur général près ladite cour, tout en y intégrant des personnalités extérieures qualifiées pour éviter le risque d'un corporatisme judiciaire. [\[1, 2, 3\]](#)

Le CSM gère la carrière des magistrats du siège (ceux qui jugent) et donne des avis ou des propositions contraignantes pour leurs nominations. Cette déconnexion par rapport au pouvoir réglementaire du ministère de la Justice met les juges à l'abri des nominations de complaisance ou des promotions sanctions. De plus, le CSM siège en tant que conseil de discipline des magistrats. Lorsqu'un juge commet une faute professionnelle ou déontologique, il n'est pas sanctionné par l'administration ou par un ministre, mais par ses pairs, garantissant ainsi que l'action disciplinaire ne soit pas détournée par le pouvoir exécutif à des fins de représailles politiques. [\[1, 2, 3, 4\]](#)

### **B. Le statut protecteur des magistrats : inamovibilité et dualité fonctionnelle [\[1\]](#)**

Le statut des magistrats est marqué par un dualisme juridique fort entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet, reflétant la complexité de leurs missions au sein du droit public. [\[1\]](#)

Le pilier fondamental des magistrats du siège est le principe d'inamovibilité. Consacré au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, ce principe interdit d'affecter, de déplacer, de suspendre ou de mettre à la retraite un juge sans son consentement exprès, même pour des nécessités de promotion administrative. L'inamovibilité permet au juge de trancher les litiges impliquant l'administration, des

hommes politiques ou de puissants intérêts économiques en toute sérénité, sachant que son poste et son lieu d'exercice sont sanctuarisés par le droit. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

À l'inverse, les magistrats du parquet (le ministère public, les procureurs), chargés de requérir l'application de la loi et de conduire l'action publique pénale, obéissent à une logique juridique différente. Ils sont structurés selon le principe de la subordination hiérarchique. Placés sous l'autorité du ministre de la Justice (le Garde des Sceaux), ils reçoivent des instructions générales de politique pénale. Le débat doctrinal contemporain s'est cristallisé autour de l'indépendance du parquet. Pour concilier la nécessaire impulsion démocratique de la politique pénale par le Gouvernement avec le respect de l'impartialité, le droit positif moderne (loi du 25 juillet 2013 en France) interdit au ministre d'adresser aux procureurs des instructions dans des affaires individuelles. Les procureurs disposent en outre d'une liberté de parole totale à l'audience, résumée par le célèbre adage : « la plume est serve, mais la parole est libre ». [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

## **DEUXIÈME PARTIE : L'ARCHITECTURE JURIDICTIONNELLE ET L'OFFICE CONSTITUTIONNEL DU JUGE**

Le pouvoir judiciaire déploie ses compétences à travers une organisation juridictionnelle hiérarchisée, son office étant centré sur la protection des droits de la personne humaine et le maintien de la paix sociale. [\[1, 2, 3\]](#)

### **A. La dualité des ordres de juridiction et la répartition des compétences [\[1\]](#)**

Le droit public de tradition civiliste est caractérisé par une division structurelle de l'appareil de justice en deux ordres distincts, une architecture qui pose des défis constants de répartition des compétences.

D'un côté, l'ordre judiciaire, coiffé par la Cour de cassation, comprend les tribunaux judiciaires, les cours d'appel, les conseils de prud'hommes et les tribunaux de commerce. Cet ordre est compétent pour trancher les litiges opposant les personnes privées entre elles et pour appliquer le droit pénal. D'un autre côté, l'ordre administratif, placé sous la haute autorité du Conseil d'État, comprend les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Cet ordre est le juge naturel de la puissance publique ; il est chargé d'annuler les actes unilatéraux illégaux de l'administration et d'engager la responsabilité pécuniaire de l'État pour faute administrative. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

Pour arbitrer les conflits de compétences positifs (lorsque les deux ordres se déclarent compétents) ou négatifs (lorsque les deux ordres se déclarent incompétents) qui surgissent inévitablement de cette dualité, le droit public institue une juridiction paritaire spéciale : le Tribunal des conflits. Composé à parts égales de conseillers d'État et de magistrats de la Cour de cassation, ce tribunal fixe les frontières de l'office du juge. Par exemple, par le célèbre arrêt *Blanco* du 8 février 1873, le Tribunal des conflits a fondé l'autonomie du droit administratif en jugeant que la responsabilité de l'État pour les services publics ne peut être régie par les principes du Code civil, justifiant ainsi la compétence exclusive du juge administratif pour connaître de l'action de l'administration publique. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

### **B. Le juge gardien des libertés fondamentales et le contrôle de constitutionnalité [\[1\]](#)**

L'office le plus noble et le plus dynamique du pouvoir judiciaire réside dans sa mission de rempart des citoyens contre les excès de pouvoir et les dérives législatives.

L'ordre judiciaire bénéficie d'une attribution de compétence exclusive ancrée dans la Constitution. En France, l'article 66 dispose que « l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Le droit public déduit de cet article

que toute privation prolongée de liberté (garde à vue, internement psychiatrique d'office, rétention administrative des étrangers) doit être impérativement soumise à la validation ou au contrôle direct d'un magistrat judiciaire (le juge des libertés et de la détention). L'administration ne peut pas user de sa force publique pour détenir un individu de manière arbitraire sans le présenter au juge de l'ordre judiciaire. [1, 2]

Cette protection s'est considérablement enrichie au XXI<sup>e</sup> siècle par l'instauration du mécanisme de la Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) introduit par la révision constitutionnelle de 2008. Désormais, lorsqu'un justiciable soutient, à l'occasion d'un procès civil, pénal ou administratif, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le juge de fond peut transmettre cette question à la Cour de cassation ou au Conseil d'État, qui décident ou non de renvoyer le texte au Conseil constitutionnel. Ce mécanisme a permis de démocratiser le contrôle de constitutionnalité, faisant des magistrats du fond les premiers filtres de la conformité des lois aux libertés publiques, brisant définitivement l'ancien dogme de l'infailibilité du pouvoir législatif.

## **CONCLUSION GÉNÉRALE**

### **Bilan des principales idées**

L'analyse du pouvoir judiciaire démontre que la justice n'est pas une simple administration sous tutelle, mais une puissance étatique autonome, indispensable au fonctionnement de la démocratie pluraliste. Grâce aux garanties constitutionnelles de l'inamovibilité des juges du siège et à l'arbitrage déontologique des conseils supérieurs de la magistrature, le pouvoir judiciaire résiste aux pressions politiques des pouvoirs exécutif et législatif. Sa structuration en une dualité d'ordres de juridiction permet d'adapter l'office du juge aux spécificités de l'action de l'administration publique (ordre administratif) tout en confiant la garde sacrée de la liberté individuelle et de la propriété privée aux magistrats de l'ordre judiciaire.

### **Enjeux contemporains**

Le pouvoir judiciaire est aujourd'hui confronté à des défis structurels majeurs, marqués par le phénomène de la surjudiciarisation des rapports sociaux et le manque chronique de moyens matériels et humains de l'appareil de justice (la crise des conditions de travail dans les greffes et les tribunaux). De plus, l'intrusion croissante du numérique, le traitement automatisé des données judiciaires et l'émergence d'outils d'intelligence artificielle (la justice prédictive) soulèvent de redoutables questions déontologiques et juridiques. Le juge de demain doit veiller à ce que l'exigence d'efficacité et de rapidité managériale ne se réalise pas au détriment de l'humanité de la justice et du respect du principe du contradictoire.

### **Perspectives d'évolution**

L'évolution future du pouvoir judiciaire s'oriente vers un renforcement continu de son internationalisation et de sa responsabilité envers les citoyens. Sous l'influence des cours supranationales (Cour européenne des droits de l'homme, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples), le droit processuel national évolue vers des standards d'impartialité et de transparence toujours plus élevés. L'exigence démocratique moderne impose également que l'indépendance du juge s'accompagne d'une responsabilité déontologique claire, permettant aux justiciables de contester les comportements abusifs des magistrats devant le CSM. Le grand défi du droit public de demain sera de préserver la majesté et la sérénité du pouvoir judiciaire, garant suprême de la paix sociale et du respect de la personne humaine au sein de l'État de droit.

